

1500224-74.2022.8.26.0588

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Carvalho dos Santos

Comarca: São Sebastião da Grama

Foro: Foro de São Sebastião da Grama

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... confirmado que naquele ponto ocorria tráfico, oportunidade em que informaram sobre uma abordagem feita pelos PM's "Edson" e "Roque" em que um indivíduo que havia saído da casa foi abordado com dois pinos de cocaína, admitindo que tinha acabado de comprar tal entorpecente de Luciano. Da análise do aparelho celular apreendido em um flagrante de tráfico de drogas (BO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião da Grama

Foro de São Sebastião da Grama

Vara Única

Praça São Sebastião, 126, Sao Sebastiao da Grama-SP - cep 13790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500224-74.2022.8.26.0588 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500224-74.2022.8.26.0588

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2168793/2022 -

DEL.POL.DIVINOLÂNDIA, 19233958 - DEL.POL.DIVINOLÂNDIA, 2168793 -

DEL.POL.DIVINOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO THEODORO FERREIRA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Carvalho dos Santos

Vistos.

Ana Paula da Silva Bento e Luciano Theodoro Ferreira da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06, ambos c.c. o art. 40, inciso III, da mesma Lei, pelos fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 132/135).

Recebida a denúncia (fls. 213/216), os réus foram notificados (fls. 176 e 183), apresentando defesa escrita (fls. 191/198).

Após, a denúncia foi recebida (fls. 213/216) e os réus devidamente citados (fls. 245 e 252).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns e a arrolada pela defesa, interrogando-se, em seguida, os réus.

Alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar de inépcia foi afastada a fls. 213/216.

Há prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que revela a presença da justa causa para o início da ação penal, não sendo, portanto, o caso de se aplicar o que determina o artigo 397 e seguintes do CPP.

No mérito, o pedido formulado na denúncia é procedente.

A materialidade dos delitos restou demonstrada por meio de cópias do proc. 1500132-96.2022 (fls. 03/85), boletins de ocorrência (fls. 101/102 e 103/104), croqui (fls. 122), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é inconteste.

Na fase extrajudicial, os réus utilizaram o direito constitucional de permanecerem calados (fls. 108/109 e 115/116).

Em juízo, negaram a imputação que lhes é feita, dizendo que não vendem drogas e sempre trabalharam.

Na fase extrajudicial o investigador de polícia Argemiro Custódio Alexandre e o agente policial Maxshuel Donizete Leme relataram que tinham informações de que estava ocorrendo tráfico de drogas no imóvel situado à Rua Milton Nogueira, nº 120, Bairro Nova Divinolândia, em Divinolândia/SP. As denúncias anônimas noticiavam que o casal Luciano e "Paula Bento" e um morador de alcunha 'Neno' (Lucas da Silva Bento Alves), sobrinho da ré, estariam associados para comercialização de drogas naquele local. Diante disso, efetuaram diligências e identificaram as pessoas citadas nas denúncias. Em contato com policiais militares, foi confirmado que naquele ponto ocorria tráfico, oportunidade em que informaram sobre uma abordagem feita pelos PM's "Edson" e "Roque" em que um indivíduo que havia saído da casa foi abordado com dois pinos de cocaína, admitindo que tinha acabado de comprar tal entorpecente de Luciano. Da análise do aparelho celular apreendido em um flagrante de tráfico de drogas (BO AW0213-1/2022) foi observada uma conversa em que o proprietário do celular negocia a compra de entorpecentes com Ana Paula, que diz: "U Lu vai ver ali, si tiver depois ti aviso", demonstrando que o casal estava associado na mercancia. Ao examinarem as redes sociais dos réus, apuraram que a linha (19) 99624-3508 realmente pertence à ré, visto que ela divulga tal número de contato em seu perfil no Facebook. Relataram, ainda, que já ocorreram outras abordagens de usuários nas proximidades da residência do casal, quando eles moravam na Rua Aníbal Franchi, esquina com a Rua Treze de Maio (TCO 900041/2019), oportunidade em que chegaram a fazer campanas, mas o casal logo se mudou, dificultando a investigação. Quando o casal passou a residir na Rua São Paulo, nº 144-C, policiais militares novamente abordaram usuários saindo da frente da casa e, ao efetuarem campanas, observaram movimentações suspeitas, mas novamente o casal se mudou. Por fim, relataram que 'Neno' não residia com os réus (fls. 71/77), o que confirmaram em juízo.

Os policiais militares Edson Pereira Costa e Jonivaldo José Roque, na fase extrajudicial, disseram que no dia 15/04/2022 efetuavam patrulhamento pela Rua Milton Nogueira, no bairro Nova Divinolândia, quando visualizaram um veículo VW/Gol 1.0, cor cinza, placas CRO 9I85, deixando a frente da casa de numeral 120 daquela rua. Como existiam denúncias de tráfico de drogas naquele local, continuaram o patrulhamento e abordaram o referido veículo na Rua Lourival Medeiros, oportunidade em que nada de interesse foi localizado no automóvel ou em poder do condutor Jéferson Diego. Todavia, com o passageiro Pedro Henrique da Silva foram localizados, escondidos em sua cueca, dois eppendorfs contendo substância em pó na cor branca, semelhante à cocaína. Indagado, Pedro admitiu que tinha acabado de adquirir os entorpecentes de Luciano, residente na Rua Milton Nogueira, nº 120, no bairro Nova Divinolândia. Jéferson confirmou a versão de Pedro, asseverando que tinha levado o colega até lá sabendo que ele iria comprar cocaína de Luciano. Pedro alegou ser usuário desse tipo de droga e disse que pagou R\$ 50,00 a Luciano pelos dois eppendorfs. Foi registrado Termo Circunstanciado de Ocorrência contra Pedro, por porte de entorpecentes. Naquela ocasião, Pedro autorizou a análise e perícia de seu telefone celular, que foi apreendido. Por fim, reafirmam que tinham conhecimento de que Luciano estava associado a outras pessoas para a prática do tráfico de drogas naquele local. O PM Jonivaldo acrescentou que Pedro confirmou que Luciano praticava tráfico de entorpecentes no local, associado a outras pessoas (fls. 67/68), o que confirmaram em juízo.

Pedro Henrique da Silva, em solo policial, disse que fazia uso de cocaína e, na madrugada de 15/04/2022, estava dando uma volta de carro junto com seu colega Jéferson Diego, quando foram no estúdio de tatuagem do "Diogo Cebola", onde pediu que ele conseguisse com alguém dois pinos de cocaína para ele, depoente. Diogo encaminhou mensagem para Luciano, que pediu a ele, depoente, para ir até a casa dele, no bairro Nova Divinolândia, perto do ferro velho do Cecílio. Jéferson o levou de carro até lá, onde foi recebido pelo próprio réu, que lhe vendeu dois eppendorfs de cocaína por R\$ 50,00. Após, saíram do local e logo foram abordados por policiais militares, oportunidade em que a droga que havia comprado e seu telefone celular foram apreendidos. Informou aos policiais que tinha acabado de comprar a droga do réu e foi conduzido ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde foi registrada a ocorrência. Autorizou a análise e perícia de seu celular, fornecendo a respectiva senha. Após, seu aparelho foi-lhe restituído (fl. 69). Em juízo, confirmou que adquiriu droga de Luciano.

Jéferson Diego Ferreira, na fase extrajudicial, disse que na madrugada de 15/04/2022 estava com seu colega Pedro, vulgo "Pedrinho", quando este lhe pediu o carro emprestado para comprar droga para usar. Sabia que "Pedrinho" é usuário de cocaína e, como não emprestou-lhe o carro, falou que o levaria ao lugar onde queria ir, tendo ele dito que era na "casa da moça, a Ana Paula" (sic) e assim foi feito. Levou Pedro até a referida moradia, situada no bairro Nova Divinolândia, oportunidade em que ficou dentro do carro, enquanto Pedro entrou na casa. Não viu quem o atendeu. Pedro voltou rapidamente e deixaram o local. Quando estavam indo embora, foram abordados por policiais militares. Nada de ilícito foi encontrado em seu poder. No entanto, com Pedro foram localizadas porções de cocaína, não sabendo informar a quantidade, nem quanto ele pagou pela droga. Já tinha levado Pedro outras vezes naquele mesmo endereço, para comprar cocaína, asseverando que seu colega costumava pegar duas porções quando ia até lá. Afirmou que não é usuário de drogas e apenas deu carona para Pedro (fl. 87), o que confirmou em juízo, afirmando que Pedro realmente lhe disse que a casa para onde ele estava indo era de Ana Paula.

Referidos depoimentos, apontando os réus como autores dos crimes pelos quais foram denunciados, harmonizam-se com os demais elementos de prova colhidos nos autos, não havendo indícios de intenção maliciosa de incriminá-los.

Quanto ao depoimento de policiais, já se decidiu que "os agentes policiais podem

ser testemunhas, e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social" (RTJ 84/302).

Ademais, não se pode desmerecer depoimentos daqueles que têm por principal função cumprir a lei e resguardar a segurança da população. A lei não prevê a suspeição em razão da situação funcional.

No dia 15/04/2022, os policiais militares Edson e "Roque" visualizaram um veículo VW/Gol 1.0, cor cinza, placas CRO-9185, deixando a residência dos réus, situada na Rua Milton Nogueira, nº 120, bairro Nova Divinolândia, em Divinolândia/SP. Como havia denúncias de traficância naquele local, resolveram abordar o veículo, oportunidade em que foram encontradas em poder do passageiro Pedro Henrique da Silva duas porções de cocaína, que afirmou ter adquirido de Luciano por R\$50,00.

O laudo pericial de fls. 83/85 constatou que o entorpecente apreendido em poder de Pedro tratava-se de cocaína, cujo conteúdo dos pinos pesou 0,76g de massa líquida.

Os policiais civis Argemiro e Maxshuel, assim como os policiais militares Edson e "Roque", informaram que tinham conhecimento de que o casal Ana Paula e Luciano realizava tráfico de drogas em sua residência, tendo sido realizadas inúmeras abordagens de usuários em poder de entorpecentes nas proximidades do local, ressaltando que eles sempre mudavam de residência, dificultando a investigação.

Numa dessas abordagens, registrada no BO AW0213-1/2022, foi apreendido um aparelho celular, no qual foi constada conversa em que o proprietário do aparelho negocia a compra de entorpecentes com Ana Paula. O usuário a questiona: "Tem um fino aí pra me ajeita" e ela responde: "Tem mais n sei na onde q o lu guardo. Ele foi trabalhar." (...) "Vou ver se acho aqui". Alguns dias depois, ele pergunta: "Tem 10zão pra vende", e Ana Paula diz: "Deve ter uns dez ali de resto" (...) "U Lu vai ver ali, si tiver depois eu ti aviso" (fls.73/74).

Tais conversas não deixam dúvidas de que o casal estava mesmo associado para a prática da mercancia ilícita.

Não bastasse, Jéferson disse que já tinha levado Pedro outras vezes naquele mesmo endereço para comprar cocaína, o que demonstra que os réus se dedicam à atividade criminosa, fazendo do tráfico um meio de vida.

Assim, restou amplamente comprovado que a cocaína apreendida com Pedro era de propriedade do casal Ana Paula e Luciano, os quais, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, traziam com eles e guardavam, para inequívocos fins de tráfico, a droga apreendida em poder do usuário.

Há de ser aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006, pelo fato de os delitos terem sido cometidos nas imediações de estabelecimento de ensino (CMAIS), conforme croqui de fls. 122.

Importante consignar que o entendimento do STJ é no sentido de que a causa de aumento de pena supramencionada possui natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação do tráfico nas entidades nela mencionadas, tampouco que o comércio se destine a atingir seus frequentadores, bastando que o crime tenha sido cometido em locais próximos a tais estabelecimentos.

Nesse sentido: TJ-SP – APR 1502926-75.2019.8.26.0530, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 04/08/2022.

Os documentos de fls. 199/205 e o depoimento da testemunha arrolada pela defesa em nada alteram o contexto probatório.

Na fase extrajudicial Diogo Fernando de Souza, vulgo "Cebola", disse que é tatuador e tem um estúdio na Rua Treze de Maio, nº 690, centro, em Divinolândia, mas negou ter mandado mensagem para o celular do réu, pedindo-lhe que conseguisse dois pinos de cocaína para Pedro Henrique, vulgo "Pedrinho". Não se lembra se esteve com Pedro e Jéferson Diego, a quem conhece como "Diego", no dia 15/04/2022, mas admite que ambos frequentam seu estúdio. Depois do expediente, uma ou duas vezes por mês costuma se reunir com Pedro, Jéferson e outros colegas para tomarem cerveja e conversarem. Conhece Luciano, Ana Paula e Lucas "de vista" e se lembra de que os primeiros vendiam cachorro-quente em Divinolândia. Tem os telefones dos réus, porque já fez tatuagem nos dois, mas não sabe dizer se ainda usam os mesmos números. Diz que tem os telefones deles porque já fez tatuagem nos dois. O contato do réu Luciano é o (19) 99647-5172 e o de Ana Paula é o (19) 99619-9911 (fls. 88), o que confirmou em juízo.

Assim, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a condenação nos termos da denúncia.

Ressalta-se que no caso vertente é de se aplicar a regra do concurso material de crimes, conforme previsto no art. 69 do Código Penal e art. 43, parágrafo único da Lei nº. 11.343/2006.

Nesse sentido:

"Os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, por serem autônomos e independentes, podem coexistir em concurso material." (TJMG - Ap. 1.0382.04.041441-1, rel. Jane Silva, 25.10.2005, DJ 22.11.2005). In Guilherme de Souza Nucci - Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - 1ª ed - Revista dos Tribunais - pág. 785.

Antes de passar ao cálculo da pena, consigno que o processo foi arquivado em relação ao investigado Lucas da Silva Bento Alves, nos termos do art. 18 do CPP.

Consigno, também, que deve ser considerada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, pelo fato de os crimes terem sido cometidos durante a pandemia do Covid-19.

Passo, em seguida, a dosar a pena, com base nos artigos 59 e 60 do Código Penal c.c. artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006:

Ana Paula da Silva Bento:

Para o delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06:

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são favoráveis à ré, pelo que fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação, não há atenuantes a serem reconhecidas. Por outro lado, reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, razão pela qual a pena anterior será majorada em 1/6 (um sexto), perfazendo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Todavia, em razão da causa de aumento de pena previsto no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (infração cometida nas imediações de

estabelecimento de ensino), a pena anterior sofrerá um acréscimo de 1/6 (um sexto), totalizando 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face das precárias condições financeiras da ré, tornando-se definitiva na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois as denúncias de que a ré estava traficando, somadas às demais circunstâncias e ao depoimento de Jéferson no sentido de que já levou Pedro outras vezes na residência da ré para comprar cocaína, demonstram que ela se dedica à atividade criminosa, fazendo do tráfico um meio de vida.

Para o delito previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06:

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são favoráveis à ré, pelo que fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação, não há atenuantes a serem reconhecidas. Por outro lado, reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, razão pela qual a pena anterior será majorada em 1/6 (um sexto), perfazendo em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Todavia, em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (infração cometida nas imediações de estabelecimento de ensino), a pena anterior sofrerá um acréscimo de 1/6 (um sexto), totalizando 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face das precárias condições financeiras da ré, tornando-se definitiva na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Das regras do concurso material de crimes:

Nos termos do art. 69 do Código Penal e art. 43, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se as regras do concurso material de crimes, fixo a pena para ambos os delitos em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, observando-se o art. 387, §2º, do CPP e com fundamento nos art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e arts. 33, §3º e 59, ambos do CP, já que o tráfico de drogas é crime de extrema gravidade, que desassossega a sociedade, especialmente na pacata cidade de Divinolândia/SP, fomenta a criminalidade e causa enorme intranquilidade social. Ademais, foi praticado em concurso de pessoas, o que torna mais grave a conduta, justificando o regime fixado.

A ré encontra-se presa e deverá permanecer recolhida para apelar. Se já havia motivos para a decretação de sua custódia cautelar, estes se mostram ainda mais presentes com a condenação. Assim, indefiro o direito de recorrer em liberdade.

b) Luciano Theodoro Ferreira da Silva:

Para o delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei

nº 11.343/06:

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação, não há atenuantes a serem reconhecidas. Por outro lado, reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, razão pela qual a pena anterior será majorada em 1/6 (um sexto), perfazendo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Todavia, em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (infração cometida nas imediações de estabelecimento de ensino), a pena anterior sofrerá um acréscimo de 1/6 (um sexto), totalizando 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face das precárias condições financeiras do réu, tornando-se definitiva na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois as denúncias de que o réu estava traficando, somadas às demais circunstâncias e ao depoimento de Jéferson no sentido de que já levou Pedro outras vezes na residência do réu para comprar cocaína, demonstram que ele se dedica à atividade criminosa, fazendo do tráfico um meio de vida.

Para o delito previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06:

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação, não há atenuantes a serem reconhecidas. Por outro lado, reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, razão pela qual a pena anterior será majorada em 1/6 (um sexto), perfazendo em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Todavia, em razão da causa de aumento de pena previsto no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (infração cometida nas imediações de estabelecimento de ensino), a pena anterior sofrerá um acréscimo de 1/6 (um sexto), totalizando 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face das precárias condições financeiras do réu, tornando-se definitiva na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Das regras do concurso material de crimes:

Nos termos do art. 69 do Código Penal e art. 43, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/2006, aplicando-se as regras do concurso material de crimes, fixo a pena para ambos os delitos em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, observando-se o art. 387, §2º, do CPP e com fundamento nos art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e arts. 33, §3º e 59, ambos do CP, já que o tráfico de drogas é crime de extrema gravidade, que desassossega a sociedade, especialmente na pacata cidade de Divinolândia/SP, fomenta a criminalidade e causa enorme intranquilidade social. Ademais, foi praticado em concurso de pessoas, o que torna mais grave a conduta, justificando o regime fixado.

O réu encontra-se preso e deverá permanecer recolhido para apelar. Se já havia motivos para a decretação de sua custódia cautelar, estes se mostram ainda mais presentes com a condenação. Assim, indefiro o direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na denúncia para o fim de condenar: Ana Paula da Silva Bento, RG n.º 42.972.214-X/SSP-SP, filha de José Bortolo Bento e de Nazaré da Silva Bento (fls. 114) e Luciano Theodoro Ferreira da Silva, RG nº 47.590.641-X/SSP-SP, filho de Paulo Theodoro da Silva e de Maria de Fátima Ferreira da Silva (fls. 121), como incurso nos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, cada um à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras. Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento das penas privativas de liberdade. Indefiro os recursos em liberdade.

Recomendem-se os réus nos estabelecimentos prisionais em que se encontram, servindo a presente, por cópia, como ofícios.

Após, extraiam-se as competentes Guias de Execução.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, observada, se for o caso, a gratuidade processual.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados com a prática dos crimes, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, por não dispor de elementos para tanto nos autos.

Após o trânsito em julgado, lancem os nomes no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

P.I.C.

Sao Sebastiao da Grama, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA